

한국남동발전(주) 상임감사위원

시정·주의요구 및 통보

【2】

제 목 기술지원계약 요금 지급 관리 미흡

관 련 부 서 ○○○본부 ●●●●처 * * * * 부

조 치 부 서 ○○○본부 ●●●●처 * * * * 부

내 용

1. 업무개요

C E 수력발전소 운영을 위해 설립된 F(이하 “F”라 한다)는 우리 회사가 지분을 출자한 출자회사이며 F의 운영을 위해 우리 회사는 F와 기술지원계약 (Services and Management Support Agreement, 이하 “SMSA”라 한다.)을 체결하고 우리 회사 직원을 F에 파견하고 있다.

F에 파견된 직원은 SMSA에 따라 F 운영에 필요한 자문, 프로젝트 개발, 사업전략수립, 운영관리 등을 수행하고 있으며 F는 우리 회사 파견직원이 제공하는 용역에 대해 비용을 지불하고 있다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

우리 회사와 F간 체결한 SMSA 제4항(요금) 제1호에 따르면 우리 회사 파견직원에게 대해 미화 수수료를 우리 회사에 지불하도록 되어 있고 추가로 투입되는 인원에 대해서는 \$x/년을 초과하지 않는 범위에서 지불하도록 되어 있고 같은 항 제4호

에 따르면 위 요금은 매 분기별로 지급요청을 받은 날로부터 15일 이내에 지불하여야 하며 이를 준수하지 않을 경우 $x\%$ (LIBOR, 2012 KOSEP)의 지연이자를 지불하여야 한다고 되어 있다.

그리고 제8항에 따르면 계약은 체결일로부터 유효하며 본 계약의 기간은 3년이나 양사의 상호 서면동의를 받고 F 이사회의 승인을 받아 연장이 가능하다고 되어 있다.

따라서 F는 우리 회사 파견 직원이 제공하는 용역에 대한 비용을 매 분기별 지급요청을 받은 날로부터 15일 이내 지급하여야 하며 우리 회사는 F에서 비용 지불기한을 초과하여 지불한 경우에는 지연이자를 청구하여야 하고 계약기간 연장 시 기존 계약조건이 적정한지 검토하고 재계약 시 계약조건을 변경하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 성과감사(2024. 7. 2. ~ 7. 5.)를 통해 F SMSA 요금 지급 현황을 확인한 결과 다음과 같은 문제점을 확인하였다.

가. SMSA 대금지급 지연 및 지연이자 미청구

F는 매 분기별로 위 대금을 우리 회사에 송금하고 있었으나 20xx. xx. xx. 이후로 발생한 SMSA 대금은 송금하지 않고 있었고 SMSA 대금 지연이자 또한 20xx년 x분기부터 계속적으로 발생하고 있었으나 우리 회사는 지연이자에 대한 청구를 하지 않았다.

대금 지급 지연과 지연이자 미청구 사유를 확인한 결과 C의 경우 외환보유

부족으로 인해 해외로 달러를 송금하는 경우 외환 송금계획을 C 정부로부터 승인 받은 이후 외환 송금이 가능하나 SMSA 계약연장에 따른 외환 송금계획에 대한 정부 승인이 지연되면서 F는 20xx년 x월 이후의 SMSA 요금을 우리 회사에 지급하지 않고 있었다.

그리고 * * * * 부는 지연이자의 경우 외환 송금계획 정부승인 지연으로 발생한 불가항력으로 판단하여 미청구하고 있었으나 SMSA 계약 상 정부 승인 지연은 불가항력 사유에 해당되지 않기 때문에 우리 회사는 요금 지불지연에 대한 지연이자를 청구하여야 한다.

나. F SMSA 요금지급 조건 개선 필요

우리 회사는 C 내 G, H 수력 발전사업을 추진하기 위해 J와 K를 설립하였고 F와 마찬가지로 위 법인 운영을 위해 SMSA 계약을 체결하고 우리 회사 직원을 파견하였다.

위 법인들은 우리 회사와 SMSA 계약을 체결하면서 SMSA 요금과 관련하여 F의 SMSA 요금이 20xx년 \$x/인·년으로 체결된 후 가격조정이 없음을 감안하여 그 동안의 물가지수 상승을 반영하여 \$x/인·년으로 계약을 체결하였다.

그러나 그동안 우리 회사와 F는 20xx년 이후 수차례 계약기간을 연장하면서 SMSA 요금의 적정성에 대한 검토가 없어 같은 사업을 진행하는 다른 법인이 요금을 인상하였음에도 불구하고 x년째 요금을 동결하고 있어 현 SMSA 요금이 적정한지 재검토하고 타 법인 수준으로 인상할 필요가 있다.

또한 지연이자와 관련하여서도 금리는 매년 변동중에 있으나 2012 LIBOR 금리로 고정되어 있고 더욱이 LIBOR 금리는 2012년 리보금리 담합사건을 계기로 SOFR 등 대체금리가 사용되고 있고 2023년 7월 이후로는 LIBOR 금리산출이 중단되었기 때문에 다른 금리를 도입할 필요가 있다.

관계부서 의견

이에 대하여 F 관계자는 SMSA 요금은 J와 K 수준으로 인상하고 지연이자의 금리도 2012년 LIBOR 금리가 아닌 다른 금리를 적용하고 C 정부의 해외송금계획 승인이 완료되는 즉시 미납된 SMSA 요금과 지연이자를 납부하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ●●●●처장은 ① F로부터 미지급된 SMSA 요금과 지연이자를 회수하시기 바라며, (시정)

② SMSA 요금 납부지연에 따른 지연이자 청구가 누락되는 경우가 발생하지 않도록 업무를 철저히 하시기 바라며, (주의)

③ F와 체결한 SMSA의 요금수준이 타 법인 SMSA 요금대비 적정한지 검토하고 조정하시기 바라며, (통보)

④ 요금 지연이자 적용지표와 관련하여 LIBOR 금리를 대체할 수 있는 다른 금리를 도입하시기 바랍니다. (통보)